(दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित) कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत संस्थापित
(शेयरहरूमा सिमीत दायित्व भएको)

क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड

कम्पनीको

नियमावली

परिच्छेद–१

प्रारम्भिक

१. **कम्पनीको नामः** यस कम्पनीको नाम **क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड** हुनेछ। अङ्ग्रेजीमा **(Crown Holidays Private Limited)** हुनेछ।

२. **कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगानाः** यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.-०७ मा रहने छ ।

३. **परिभाषा :** विषय र प्रसंङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा : –

(क) "ऐन" भन्नाले कम्पनी ऐन २०६३ सम्झनु पर्छ।

(ख) "कार्यालय" भन्नाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्झनु पर्छ।

(ग) "कम्पनी" भन्नाले **क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड** सम्झनु पर्छ।

(घ) "पदाधिकारी" भन्नाले कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, प्रवन्ध सञ्चालक, सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव लिक्विडेटर वा विभागीय जिम्मेवारी लिने कुनै कर्मचारी समेत सम्झनु पर्छ ।

(ङ) "सभा" भन्नाले कम्पनीको साधारण सभा सम्झनु पर्छ।

४. **कम्पनीको उद्देश्यः** कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धपत्रको दफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

परिच्छेद–२

शेयर पूँजी तथा ऋण

५. **शेयरको अंकित मूल्य :** यस कम्पनीको शेयरको अंकित मूल्य रू.१००/– हुनेछ।

६. **शेयरमा लियन रहने कुराः** शेयरधनीहरूले कम्पनीलाई तिर्न बाँकी रहेको शेयर वापतको रकम वा कम्पनीलाई कानुन बमोजिम बुझाउनु पर्ने बाँकी रकम बापत निजहरूका नाममा दर्ता भएको शेयर र सो बापत बाँडिने लाभांशमा कम्पनीको लियन वा दावी रहनेछ ।

७. **शेयरको वर्गीकरणः** यस कम्पनीमा हाल साधारण शेयर सम्बन्धी व्यवस्था मात्र गरिएको छ।

CROWN HOLIDAYS

८. **नियम ७ बमोजिम जारी भएको शेयर खरिद गर्ने शेयरधनीको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीहरूको स्वीकृति चाहिने वा नचाहिने:** साधारण शेयरको मात्र व्यवस्था गरिएको हुँदा शेयरको अधिकारमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित वर्गका शेयरधनीको स्वीकृति नचाहिने।

९. **अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था:** यस कम्पनीमा अग्राधिकार शेयर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छैन।

१०. **संस्थापकले लिनु पर्ने शेयर:** कम्पनीको संस्थापक हुन १०० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ।

११. **शेयर वापतको रकमको भुक्तानीको माग तथा शेयर जफत सम्बन्धी व्यवस्था:** कम्पनीले आवश्यकता अनुसार कम्पनीले शेयर वापतको रकमको भुक्तानी माग गर्नेछ। शेयर वापतको रकमको भुक्तानी तथा शेयर जफत सम्बन्धी अन्य कुरा ऐन बमोजिम हुनेछ।

१२. **शेयर बिक्री वा धितोबन्धक सम्बन्धी व्यवस्था:**

(१) कम्पनीको कुनै शेयरधनीले सञ्चालक समितिको पुर्व स्वीकृति नलिई आफ्नो नाममा रहेको शेयर कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बिक्री वा हस्तान्तरण गर्न वा धितोबन्धक राख्न सक्ने छैन।

(२) आफ्नो नाममा रहेको शेयर बिक्री गर्न वा धितोबन्धक राख्न चाहने शेयरधनीले सञ्चालक समितिमा लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ। त्यसरी जानकारी गराउँदा शेयर बिक्री गर्न लागेको भए आफूले बिक्री गर्न चाहेको शेयरको मूल्य र धितोबन्धक राख्न चाहेको भए धितो बन्धक लिने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, धितो वापत लिएको ऋण, धितो फुकुवा हुने प्रस्तावित मिति समेत खुलाउनु पर्नेछ।

(३) कुनै शेयरधनीले उपनियम (२) बमोजिम शेयर बिक्री गर्नको निमित्त जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले सो जानकारी पाएको सात दिनभित्र अन्य शेयरधनीलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनु पर्नेछ।

(४) कुनै शेयरधनीले यसरी बिक्री हुन लागेको शेयर खरिद गर्न चाहेमा उपनियम (३) बमोजिम जानकारी पाएको पैंतिस दिन भित्र सो कुराको जानकारी सञ्चालक समितिलाई दिनुपर्नेछ।

(५) शेयर खरिद गर्न चाहने उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीले त्यसरी जानकारी दिएको तीन महिना भित्र त्यस्तो शेयर खरिद गर्नु पर्नेछ। एकभन्दा बढी शेयरधनीले उपनियम (४) बमोजिम जानकारी दिएकोमा सबैभन्दा पहिले जानकारी दिने शेयरधनीले शेयर खरिद गर्न पाउने छ।

(६) उपनियम (४) बमोजिम पैंतिस दिनभित्र कुनै पनि शेयरधनीले शेयर खरिद गर्न चाहेको जानकारी संचालक समितिलाई नदिएमा संचालक समितिले उपनियम (२) बमोजिम जानकारी दिने शेयरधनीलाई सो कम्पनीका शेयरधनी बाहेका अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिनेछ र त्यस्तो स्वीकृति एक वर्षसम्म कायम रहनेछ तर यस उपनियम बमोजिम अन्य व्यक्तिलाई शेयर बिक्री गर्दा उपनियम (२) मा उल्लेखित मूल्य भन्दा कम मूल्यमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छैन।

(७) कुनै शेयरधनीले आफ्नो शेयर कम्पनीका शेयरधनी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई धितोबन्धक राख्न उपनियम (२) बमोजिम जानकारी गराएमा सञ्चालक समितिले जानकारी पाएको पन्ध्र दिन भित्र धितोबन्धक राख्न स्वीकृति दिने वा नदिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सो को जानकारी शेयरधनीलाई दिनु पर्नेछ। स्वीकृति नदिने भए सो को कारण समेत खुलाउनु पर्नेछ।

CROWN HOLIDAYS

(८) शेयर बिक्री वा धितोबन्धक र दाखिल खारेज सम्बन्धी अन्य व्यवस्था ऐन बमोजिम हुनेछ।

१३. **शेयरको प्रमाणपत्र :** कम्पनीले जारी गर्ने शेयरको प्रमाणपत्रमा संचालक–अध्यक्ष र कम्पनी सचिवको नियुक्ति भएको अवस्थामा कम्पनी सचिवको समेत दस्तखत हुनेछ।

१४. **शेयर पूँजी हेरफेर गर्ने कुरा :** साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित गरी साधारण सभाको निर्णयबाट ऐन बमोजिम कम्पनीको शेयर पूँजी हेरफेर गर्न सकिनेछ।

१५. **ऋण वा डिबेञ्चर सम्बन्धी व्यवस्था :** कम्पनीले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही आवश्यकतानुसार ऋण वा डिबेन्चर उठाउन सक्नेछ।

१६. **शेयर तथा डिबेन्चर दर्ता किताबको निरीक्षण :** कम्पनीको शेयरवाला तथा डिबेन्चरवालाले शेयर वा डिबेन्चर दर्ता किताब निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ। तर कम्पनीले आफ्नो सूचना पाटीमा १० दिन अगावै सूचना टाँस गरी एक वर्षमा पैंतालिस दिनमा नबढाई एक पटकमा बढीमा तीस दिनसम्म दर्ता किताबको निरीक्षण बन्द गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद–३
साधारण सभा

१७. **साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था :**

(१) वार्षिक साधारण सभा प्रत्येक वर्ष गरिनेछ।

(२) वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी यस नियमावलीको सबै व्यवस्था लागु हुनेछ।

१८. **कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था :** (१)यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुनेछन् :

(क) वार्षिक साधारण सभा

(ख) विशेष साधारण सभा

(२) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा यो कम्पनी कार्यलयमा दर्ता भएको मितिले १२ महिना भित्रमा गरिनेछ र त्यस पछिका वार्षिक साधारण सभाहरू आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र गरिनेछ।

(३) यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नका लागि कम्तिमा २१ दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नका लागि कम्तिमा ९ दिन अगावै सभा हुने ठाउँको मिति र छलफल गर्ने विषय खोली सबै शेयरवालाहरूलाई सूचना दिइनेछ। सबै संचालक तथा शेयरधनीहरूको उपस्थिति र मन्जुरी हुन्छ भने साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभाको लागि माथि उल्लेख भए बमोजिमको सूचनाको आवश्यकता पर्ने छैन साधारण सभा तथा विशेष साधारण सभा जहिले पनि बस्न सक्नेछ ।

(४) संचालक समितिको अध्यक्ष वा संचालक समितिले तोकेको पदाधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ।

(५) उपनियम (४) मा उल्लेखित पदाधिकारीले साधारण सभा नबोलाएमा वा अन्य कुनै कारणले सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसकेमा संचालक समितिको कुल संचालकहरू मध्ये कम्तीमा ५१ %(एकाउन्न)

CROWN HOLIDAY

प्रतिशत संचालक उपस्थित भै सोही कारण खुलाई साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्न सक्नेछन्। यसरी साधारण सभा बोलाउन सबै शेयरधनीलाई उपनियम (३) बमोजिमको सूचना दिनुपर्नेछ। यसरी बस्ने सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएकोमा निजको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरू मध्येबाट छानिएको संचालकले संचालक समितिको बैठक तथा साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।

(६) उपनियम (४) वा (५) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा नियम २४ बमोजिमको गणपूरक संख्या नपुगी सभा हुन नसकेमा कम्तीमा ७ दिनको म्याद दिई पुनः साधारण सभा बोलाइनेछ। यस्तो सूचना कम्तीमा ५ दिनअघि कुनै राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेमा रीतपूर्वकको सूचना दिएको मानिनेछ।

(७) यस कम्पनीको साधारण सभा नेपाल अधिराज्य भित्र वा विदेशको जुनसुकै ठाउँमा पनि गर्न गरिनेछ।

१९. **साधारण सभाको कार्यविधि :**

(१) साधारण सभाको अध्यक्षता संचालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ।

(२) संचालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित संचालकले आफु मध्येबाट छानिएको संचालकले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ। तर साधारण सभामा कुनै पनि सञ्चालक उपस्थित नभएमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरूले आफू मध्येबाट छानेको शेयरधनीले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ।

(३) सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनुअघि सभाको बैधता बारे छलफल गरी गणपूरक संख्या पुगे वा नपुगेको एकिन गरिनेछ। गणपूरक संख्या पुगेको पाइएमा साधारण सभा विधिवत् संचालन गर्न अध्यक्षले अनुमति दिनेछ।

(४) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय (एजेण्डा) प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ। अध्यक्षले अनुमति दिएकोमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय नभएसम्म अर्को प्रस्तावमा प्रवेश गरिने छैन।

(५) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ।
तर विषेश प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित शेयरधनीहरू मध्ये पचहत्तर प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ।

(६) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनेछ।

(७) जम्मा शेयर पूँजीको ६७ प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनीहरूले अनुमति दिएमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको अन्य विषय (एजेण्डा) मा छलफल र निर्णय गरिने छैन।

(८) कुनै विषयमा शेयरधनीहरूको मत संकलन गर्नुपर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रकृया अनुसार मत संकलन गरिनेछ।

२० **साधारण सभाबाट पारित गर्नुपर्ने विशेष प्रस्ताव लगायतका प्रस्तावहरू पारित गर्न साधारण सभा नबोलाई शेयरधनीहरूको लिखित प्रस्तावबाट हुन सक्ने भएमा:** हाल त्यस्तो कुनै व्यवस्था गरिएको छैन।

२१. **साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य बिषय:**

CROWN HOLIDAY

(क) कम्पनीको वार्षिक कार्य प्रगति विवरण।
(ख) कम्पनीको आर्थिक विवरण।
(ग) कम्पनीको संचालक समितिको प्रतिवेदन।
(घ) लेखापरीक्षकबाट भएको लेखापरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन।
(ङ) आगामी आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विषय।
(च) सञ्चालक समितिबाट भएका विविध काम कारबाहीहरूको अनुमोदन सम्बन्धी विषय।
(छ) कर्मचारीहरूको नियुक्ति। बढुवा तथा निजहरूको पारिश्रमिकको निक्यौल सम्बन्धी विषय।
(ज) संचालक समितिको निर्वाचन सम्बन्धी विषय।

२२. **विशेष प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था :** कम्पनी ऐनमा विशेष प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरे बाहेकका विषयहरू हाल नभएको।

२३. **विशेष साधारण सभा :** ऐन बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउन सकिनेछ।

२४. **गणपूरक संख्या :** बाँडफाँड भएको कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ६० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व हुने गरी कुल शेयरवाला स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधि(प्रोक्सी) द्वारा उपस्थित नभई साधारणसभाको काम कारबाही हुने छैन। तर नियम १८ को उपनियम (६) मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः बोलाइएको साधारणसभामा कुल शेयर संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत शेयर प्रतिनिधित्व हुने गरी शेयरवाला स्वयं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित भएमा सभा गर्न बाधा पर्नेछैन।

२५. **प्रोक्सी मत सम्बन्धी व्यवस्था :**
(१) प्रचलित कानुन बमोजिम करार गर्न योग्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि (प्रोक्सी) नियुक्त गर्न सकिनेछ।
(२) कुनै शेयरधनीले प्रतिनिधि नियुक्त गरी आफू स्वंय उपस्थित भएमा त्यस्तो प्रतिनिधि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ।
(३) कुनै शेयरधनी स्वयं सभामा उपस्थित हुन नसकेर प्रतिनिधि नियुक्त गर्नु पर्दा कम्पनीको शेयरधनी बाहेक अरूलाई समेत प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ।
(४) एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूले साझा शेयर लिएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिले सभामा भाग लिने बारेमा कम्पनी ऐनको दफा ७१ को उपदफा (४) मा उल्लेखित व्यवस्था लागु हुनेछ।

२६. **मतदान :**
(१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्रत्येक शेयरधनीलाई निजले लिएको प्रत्येक शेयर वापत साधारण सभामा एक मत दिने अधिकार हुनेछ।
(२) साधारण बाहेक अन्य प्रकारका शेयरहरू जारी गरिएको छैन।
(३) साधारण सभामा सबै शेयरको समान मत हुनेछ।
(४) संचालकको निर्वाचन गर्दा एक शेयरको एक मत हुनेछ।
(५) संचालकहरू चयन गर्दा निर्वाचन वा सर्वसम्मत रूपले गर्न सकिनेछ।

CROWN HOLIDAYS

२७. **साधारण सभाको निर्णय विवरणको अभिलेख :**

(१) ऐन अनुसार खुलाउनु पर्ने कुरा खुलाई साधारण सभाको काम कारबाही तथा निर्णयको विवरण छुट्टै अभिलेख गरी राखिनेछ। त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ। कुनै व्यहोराले सभामा कम्पनी सचिव अनुपस्थित भएको वा कम्पनी सचिवको नियुक्ति नभएको अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्त गरेको एक जना शेयरधनीले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ। त्यस्तो विवरण कुनै शेयरधनीले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्न चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले तोकेको अन्य कर्मचारीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–४
संचालक समिति

२८. **संचालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल :**

(१) संचालकहरूको नियुक्ति /निर्वाचन कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ।

(२) यस कम्पनीमा १ जनाको संचालक समिति हुनेछ।

(३) सञ्चालकहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ।

(४) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै कारणले कुनै संचालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि सञ्चालकको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट पहिले भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ। कुनै संचालकको कार्यकाल पुरा नहंदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको संचालकको कार्यकाल जुन संचालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकालसम्मको लागि मात्र हुनेछ।

तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको संचालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारण सभासम्मको लागि संचालक समितिले संचालक नियुक्त गर्नेछ।

(५) संगठित संस्थाले संचालक नियुक्त गर्दा निजको बैकल्पिक संचालक पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(६) यस कम्पनी निम्न बमोजिमको संचालक समिति रहनेछः –

२९. **सञ्चालक हुन लिनु पर्ने न्यूनतम शेयर संख्याः** (१) यस कम्पनीको संचालकको पदमा नियुक्त हुनको लागि कुनै पनि शेयरधनीले आफ्नो नाममा १०० कित्ता शेयर लिएको हुनु पर्नेछ। तर स्वतन्त्र सञ्चालक र संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागु हुने छैन।

३०. **शेयरधनी बाहेकका अन्य कुनै स्वतन्त्र र व्यावसायिक व्यक्तिलाई संचालक नियुक्ति, संख्या, कार्यकाल, योग्यता तथा नियुक्ति प्रकृया सम्बन्धी व्यवस्थाः** शेयरधनी बाहेक अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गरिने छ।

CROWN HOLIDAY

३१. **एक पटक संचालक भै सकेको व्यक्ति पुनः** संचालकमा नियुक्त हुन सक्नेछ।

३२ **संचालक नियुक्ति सम्बन्धी कुनै खास व्यवस्था :**

(१) संचालकहरूको नियुक्ति कम्पनी ऐन तथा कम्पनीको स्वीकृत प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीको अधिनमा रही साधारण सभाबाट हुनेछ।

(२) संचालकको पदमा नियुक्त हुन देहायको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ।

(क) नियम २९ मा उल्लेखित शेयर आफ्नो नाममा लिएको वा शेयर लिनु नपर्ने छुट भएको।

(ख) प्रचलित कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको र कम्पनी कानून बमोजिम अयोग्य नभएको।

३३. **संचालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था :** (१) संचालकको पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा उल्लेख गरिएको भए तापनि पहिलो साधारण सभा नभएसम्म त्यस्तो पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, दैनिक भत्ता तथा अन्य सुविधा संचालक समितिले आफैं तोक्न सक्नेछ। तर, यसरी एक पटक तोकिएको पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्रथम साधारण सभा नभएसम्मका लागि परिवर्तन गर्न सकिने छैन।

३४. **संचालक समितिको अधिकार र कर्तव्यहरू :**

(१) कम्पनीको आगामी वर्षको वार्षिक कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट बनाई साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने।

(२) कम्पनी ऐन, प्रबन्ध–पत्र एवं नियमावली बमोजिमको व्यवस्था पालना गरी साधारण सभाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने।

(३) कम्पनीको हितमा हुने कार्यहरू गर्ने।

(४) कम्पनी ऐन, प्रबन्ध–पत्र एवं नियमावलीमा लेखिएका कुराहरू र साधारण सभाको निर्णयको अधिनमा रही कम्पनीको सम्पूर्ण कारोबारको व्यवस्थापन, अधिकारहरूको प्रयोग र कर्तव्यको पालना गर्ने।

(५) संचालक समितिले आफूमध्येका कुनै संचालकलाई वा कम्पनीको कुनै कर्मचारीलाई एक्लै वा संयुक्त रूपमा कम्पनीको तर्फबाट कुनै पनि काम, कारबाही गर्न, लेखापढी गर्न, विनिमय अधिकार पत्र वा चेक आदिमा सहीछाप गर्न समेत वा केही अधिकार प्रत्यायोजन गरी आफ्नो प्रतिनिधी खडा गर्न सक्नेछ।

(६) कम्पनीका कर्मचारीहरूको सेवा शर्त र सुविधा आदि सम्बन्धी कर्मचारी नियमावली बनाई साधारण सभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्ने गराउने।

(७) शेयरधनीहरूले शेयर वापत बुझाउन बाँकी रकमको भुक्तान माग गर्ने।

(८) कम्पनीको कोषमा रहेको रकम लगानी गर्ने।

(९) कम्पनीले ऋण दिने लिने अधिकार।

३५. **अधिकार प्रत्यायोजन सम्बन्धी प्रावधान :** संचालक समितिले आफ्नो अधिकार आवश्यकतानुसार कम्पनीका पदाधिकारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।

३६. **प्रबन्ध संचालक सम्बन्धी व्यवस्था :**

(१) यस कम्पनीमा एक जना प्रबन्ध संचालकको नियुक्ति गरिनेछ।

CROWN HOLIDAY

(२) प्रबन्ध संचालकको योग्यता, काम, कर्तव्य र अधिकार संचालक समिति तथा साधारण सभाले तोके बमोजिम हुनेछन्।

(३) प्रबन्ध संचालकको पारिश्रमिक तथा सेवाका अन्य शर्तहरू करारद्वारा निश्चित गरिनेछ।

३७. **संचालक समितिको बैठक बोलाउने अधिकार :** संचालक समितिको बैठक अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुखले बोलाउन सकिनेछ।

३८. **संचालक समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि :**

(१) संचालक समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार नियम ३७ मा लेखिएको अधिकारीले बोलाउने छ। त्यसरी बैठक नबोलाएमा कुल संचालक संख्याको पच्चीस प्रतिशत सञ्चालकहरूले माग गरेमा त्यस्तो अधिकारीले १५ दिन भित्र सञ्चालक समितिको बैठक बोलाउनु पर्नेछ। यसरी माग गर्दा पनि बैठक नबोलाएमा सो कुरा खुलाई कम्तीमा पच्चिस प्रतिशत संचालकले बैठकमा छलफल हुने विषय र बैठक बस्ने समय तथा स्थान उल्लेख गरी संचालक समितिको बैठक बोलाउन सक्नेछन्। यसरी बैठक बोलाउँदा अन्य संचालकहरूलाई उपनियम (२) अनुसार बैठकको सूचना दिनुपर्नेछ।

(२) संचालक समितिको बैठकको सूचना संचालकले उल्लेख गरेको ठेगानामा लिखित रूपमा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट दिन सकिनेछ।

(३) संचालक समितिको बैठकमा सञ्चालकहरू स्वयं उपस्थित हुनु पर्नेछ।
तर बैकल्पिक संचालक नियुक्त गर्ने संगठित संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने संचालक अनुपस्थित भएको अवस्थामा निजको बैकल्पिक संचालक उपस्थित हुन सक्नेछ।

(४) संचालकहरूको कुल संख्याको कम्तीमा ५१ प्रतिशत संचालकहरू उपस्थित नभई संचालक समितिको बैठक हुनेछैन।
तर गणपूरक संख्या नपुगी संचालक समितिको बैठक हुन नसकेमा तीन दिनको सूचना दिई अर्को बैठक बोलाउन सकिनेछ। त्यस्तो बैठकमा पनि गणपूरक संख्या नपुगेमा उपस्थित संचालकहरूले गरेको काम कारबाही तथा निर्णय मान्य हुनेछ।

(५) संचालक समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित संचालकले आफुहरूमध्येबाट छानेको सञ्चालकले अध्यक्षता गर्नेछ।

(६) संचालक समितिको बैठकमा बहुमतको निर्णय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षले निर्णायक मत दिन सक्नेछ।
तर सञ्चालक समितिको बैठकमा आफ्ना निजी सरोकार वा स्वार्थ भएको विषयमा हुने छलफलमा कुनै सञ्चालकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन।

(७) संचालक समितिको कुनै बैठकको निर्णयमा असहमत हुने कुनै संचालकले आफ्नो असहमति जनाई राय लेख्न वा राख्न पाउनेछ।

(८) यस नियमावलीमा अन्यत्रमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संचालक समितिले गर्न पाउने कुनै कामको सम्बन्धमा संचालक समितिका सबै सदस्यहरू लिखित रूपमा सहमत भएमा त्यस्तो

CROWN HOLIDAYS

सहमतिलाई निर्णय पुस्तिकामा संलग्न गरी त्यस्तो काम बैठक बिना पनि गर्न सकिनेछ। त्यस्तो सहमतिलाई संचालक समितिको बैठकको निर्णय सरह मानिनेछ।

३९. **संचालक समितिको निर्णयको अभिलेख :**

(१) संचालक समितिको बैठकमा छलफल भएको विषय र तत्सम्बन्धमा भएको निर्णयको विवरण (माईन्यूट) को छुट्टै अभिलेख राख्नु पर्नेछ। र सो अभिलेखमा बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण संचालकहरूमध्ये कम्तीमा ५१ प्रतिशत संचालकले सही गर्नु पर्नेछ।
तर बैठकमा उपस्थित कुनै संचालकले निर्णयको विवरणमा सही नगरेकै कारणबाट त्यस्तो निर्णय अमान्य भएको मानिने छैन।

(२) विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्यूटरको प्रयोग गर्ने भए त्यस्तो विद्युतीय सञ्चार साधन वा कम्प्यूटरको माध्यमबाट पनि निर्णयको विवरण राख्न सकिनेछ। यसरी निर्णयको विवरण राख्ने भए निर्णयको ब्यहोरा फेरबदल गर्न नपाउने पर्याप्त व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

(३) कुनै शेयरधनीले संचालक समितिको निर्णय कार्यालय समयभित्र निरीक्षण गर्न सक्नेछ

४०. **प्रमुख कार्यकारी अधिकृत :** प्रबन्ध संचालक नै यस कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा कार्य गर्नेछ।

परिच्छेद–५
हिसाबकिताब, लेखा तथा लेखापरीक्षण

४१. **कम्पनीको लेखा, हिसाबकिताब र लेखापरीक्षण :**

(१) यस कम्पनीको लेखा तथा हिसाबकिताब प्रचलित कानून अनुसार अधिकार प्राप्त निकायले निर्धारण गरेको लेखा मापदण्ड अनुरूप तयार गरिनेछ।

(२) कम्पनीले राख्नुपर्ने हिसाब किताब प्रतिदिनको स्पष्ट देखिने गरी अद्यावधिक रूपमा राख्नु पर्नेछ।

(३) ऐन बमोजिम तोकिएको रकमभन्दा बढी रकमको वार्षिक कारोबार भएको आर्थिक वर्षमा कम्पनीले आफ्नो हिसाबकिताब लेखापरीक्षण गराउनेछ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम हिसाबकिताब लेखापरिक्षण गराउन पर्ने भएमा सो प्रयोजनको लागि वार्षिक साधारण सभा हुने भए सोही सभा र त्यस्तो साधारण सभा नहुने भए संचालक समितिले वा सर्वसम्मत सम्झौतामा गरिएको व्यवस्था अनुसार ऐन बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ। त्यसरी नियुक्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निजको नाम कार्यालयमा पठाउनेछ।
तर, प्रथम साधारण सभा हुनुअघि संचालक समितिले लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।

(५) उपनियम (४) बमोजिम नियुक्त लेखापरीक्षकले आफूले लेखापरीक्षण गरेको हिसाब किताब र लेखाबाट कम्पनीको वासलात नाफानोक्सानीको हिसाब एवं नगद प्रवाह विवरण प्रमाणित गरी आफूलाई नियुक्त गर्ने अधिकारीलाई सम्बोधन गरी आफ्नो प्रतिवेदन कार्यालयलाई र कम्पनीलाई दिनेछ। कम्पनीले त्यस्तो प्रतिवेदनको प्रतिलिपि प्रत्येक शेयरधनी र कार्यालयलाई पठाउनु पर्नेछ।

CROWN HOLID...

(६) कम्पनीको अद्यावधिक हिसाबकिताब कुनै शेयरवालाले हेर्न चाहेमा कार्यालय समय भित्र यथासिघ्र हेर्न दिनु पर्नेछ।

परिच्छेद–६
विविध

४२. **लाभांश सम्बन्धी व्यवस्था :**

(१) लाभांश वितरण गर्ने निर्णय भएको पैंतालिस दिन भित्र लाभांश वितरण गर्नुपर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लाभांश वितरण नगरेमा दश प्रतिशतको दरले लाभांश ब्याज समेत दिनु पर्नेछ।

(३) अन्तरिम लाभांश वितरण गरिने छैन।

(४) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्पनीले शेयर वापत माग गरेको रकम चुक्ता नगर्ने शेयरधनीलाई सो हदसम्म निजको लाभांश रोक्का राख्न सक्नेछ।

४३. **शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, संचालक र पदाधिकारीलाई दिइने तथा निजबाट प्राप्त हुने सुचना :** कम्पनीले शेयरधनी, डिबेञ्चरवाला, सञ्चालक वा पदाधिकारीहरूलाई र शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाहरूले कम्पनीका संचालक वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई कुनै सूचना वा जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट वा पत्रपत्रिका मार्फत सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरी दिन सक्नेछन्।

४४. **कम्पनी सचिव सम्बन्धी व्यवस्था:**

(१) प्रचलित कानूनले तोकेको योग्यता पुगेको नेपाली नागरिकलाई संचालक समितिले कम्पनी सचिवको पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ।

(२) कम्पनी सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रचलित कम्पनी कानूनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ।

४५ **कम्पनीको छाप सम्बन्धि व्यवस्था :**

(१) कम्पनी छाप कार्यकारी प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ, जसको प्रयोग कम्पनीको कारोबारको प्रयोजनका लागि गरिनेछ। निजले कम्पनीका अन्य कर्मचारीहरूलाई छापको प्रयोग गर्ने गरी जिम्मेवारी सुम्पन सक्नेछ।

(२) कम्पनीको छाप अनाधिकृत रूपमा प्रयोग गरी कम्पनीलाई कुनै दायित्व श्रृजना भएमा सो छाप जिम्मा लिने व्यक्तिबाट त्यस्तो दायित्व वापत श्रृजना हुने रकम असुल उपर गरिनेछ।

४६. **प्रतिलिपी दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था :**

(१) कम्पनीको प्रबन्ध–पत्र, नियमावली, वार्षिक आर्थिक विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, संचालकको लगत, शेयरवालाको दर्ता किताब, दर्ता प्रमाणपत्र वा कम्पनीले

CROWN HOLIDAYS

कार्यालयमा पेश गरेको कुनै लिखतको प्रतिलिपि कुनै शेयरधनी वा अरू कुनै सरोकारवालाले माग गरेमा प्रतिपृष्ठ रू. ५।–दस्तुर दिई प्रतिलिपि दइनेछ।

२) साधारण सभाको काम कारबाहीको विवरणको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रू १०/–दस्तुर लाग्नेछ।

३) संचालक समितिको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रू १०/–दस्तुर लाग्नेछ।

४) शेयर प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रू १००/–दस्तुर लाग्नेछ।

५) शेयरधनी वा डिबेञ्चरवालाको दर्ता किताबको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न प्रति पृष्ठ रू ५/–दस्तुर लाग्नेछ।

४७. **कम्पनी गाभिने कुरा :** यस कम्पनीमा कुनै अर्को कम्पनीलाई वा यस कम्पनीलाई कुनै अर्को कम्पनीमा गाभ्न आवश्यक भएमा कम्पनीको साधारण सभाले विशेष प्रस्ताव पारित गरी अर्को कम्पनीलाई गाभ्न वा आफू अर्को कम्पनीमा गाभिन सक्नेछ।

४८. **कम्पनीको खारेजी :**

(१) प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कम्पनीको साधारण सभाले आवश्यक देखेमा विशेष प्रस्ताव पारित गरी कम्पनी स्वच्छिक खारेज गर्न सकिनेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खारेजीको प्रस्ताव पारित गर्दा साधारण सभाले खारेजीको कामको लागि एक वा एकभन्दा बढी लिक्विडेटर तथा लेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नेछ। त्यसरी नियुक्ति भएका लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक साधारण सभाले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नियुक्त लिक्विडेटर तथा लेखापरीक्षकले कम्पनीको खारेजी सम्बन्धी काम कारवाही गर्नेछन्।

४९. **प्रस्तुत कम्पनी कुनै खास व्यवसाय गर्ने कम्पनी नभएको र प्रचलीत कानूनले प्रस्तुत कम्पनीलाई खास व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा वर्गीकरण गरेमा सोही बखत सो कानूनको परिपालना गरी कार्य गरिनेछ।**

५०. **अन्य आवश्यक कुराहरू :** छैन।

५१. **नियमावलीमा संशोधन भएमा लागु हुने अवस्था :**
यस नियमावलीमा कुनै संशोधन गर्नुपर्ने भएमा साधारण सभामा प्रस्ताव पारित गरी त्यस्तो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र नियमावली संशोधन भएको मानिनेछ।

५२. **नियमावली बाझिएको हदसम्म निष्कृय हुने :** यस नियमावलीका लेखिएको कुरा कम्पनी ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानून वा प्रबन्धपत्रसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कुरा स्वतः बदर हुनेछ।

५३. **संस्थापकहरूले तत्काल लिन कबुल गरेको शेयर संख्या :** हामी **"क्राउन होलिडेज प्राइभेट लिमिटेड "** का संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापना गरि प्रचलित कानुन बमोजिम सञ्चालन गर्न मन्जुर गरेका छौं। यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हाम्रो नाम, ठेगाना, हस्ताक्षर, हामीले लिन कबुल गरेको शेयर संख्या र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठिक साँचो छ। कुनै कारणले झुठ्ठा ठहरिन गएमा कम्पनी दर्ता पश्चात श्रृजना हुने दायित्व व्यहोर्न हामी तयार छौं। यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा साँचो हो झुठ्ठा ठहरे कानून बमोजिम सहन बुझाउन मन्जुर छ भनी सहीछाप गरेका छौं ।

CROWN HOLIDAY

संस्थापकको नाम ठेगाना र सहीछाप	बाबु/पतिको नाम	नागरिकता प्रमाण पत्र नं र नगरिकता प्राप्त गरेको जिल्ला	लिन कबुल गरेको शेयर संख्या	साक्षीको नाम, थर, वतन र सहीछाप	साक्षीको नागरिकता प्रमाण पत्र नं र जिल्ला
दस्तखतः नामः प्रल्हाद कुमार थापा ठेगानाः पंचन गा.वि.स-३, सोलुखुम्बु हालको ठेगानाः थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका - ३, सोलुखुम्बु दा. बा.	ललित बहादुर थापा	३०२/८४०८/१४६ जि.प्र.का सोलुखुम्बु	१००००० कित्ता	दस्तखतः नामः नविन शर्मा ठेगानाः पथरी शनिश्चरे न.पा.-०२, मोरङ्ग दा. बा.	०५२०२८/५४२ जि.प्र.का मोरङ्ग

इति सम्वत २०८२ साल ..०९.. महिना ..१०.... गते रोज ..०५.... शुभम्।